

1. 업무개요

□□지역본부 ▼▼▼▼지사, ○○지역본부 ◁◁◁◁지사 등 5개 지사에서는 “▷▷지구 수리시설개보수사업”과 “♥♥♥ 기초생활거점조성사업” 등 5개 사업을 [표 1]과 같이 각각 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
□□	▼▼▼▼	▷▷ (수리시설개보수)	(주)**종합건설 (황**)	2023.02.10.	2,176,273	2025.12.19.	
○○	♣♣♣♣	♥♥♥ (기초생활거점조성)	(주)**토건 (이**)	2020.12.17.	3,049,918	2024.12.31.	
"	◁◁◁◁	▶▶▶ (기초생활거점조성)	(주)**종합건설 (안**)	2023.09.15.	1,347,772	2024.12.20.	
"	☞☞	◎◎ (농업용수수질개선)	**건설(주) (지**)	2023.08.01.	2,310,024	2024.12.31.	
"	◀◀◀◀	♠♠ (수리시설개보수)	**토건(주) (이**)	2023.04.19.	1,334,700	2024.12.30.	

자료: ERP 자료 재구성

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
▷▷	724	○ 용 수 로 : 2조, L=1,842m ○ 배 수 로 : 6조, L=2,908m ○ 부대공사 1식	3,388
♥♥♥	8,024	○ 기초생활거점 : 8.15문화복지회관, 신광장터거리조성, 광장어울림쉼터조성 ○ 지역경관개선 : 친환경 가로경관조성	7,300
▶▶▶	6,243	○ 기초생활거점 : ▶▶▶ 복지회관 신축, 다목적마당조성, CPTED안전환경조성	4,000
◎◎	12	○ 인공습지 : 1개소 Q=5,000m³/일, A=7,480m², V=3,811m³, 체류시간 12hr ○ 양수시설 : 11kW 3대 ○ 기 타 : 물순환장치 2기	3,500

지구명	수해면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
☞☞	12.6	○ &&지 : 사석보강 L=86.0m, 물넘이 개체 L=3.5m 방수로 개체 L=30.0m, 사통 개체 L=12.0m, 복통 개체 L=23.0m ○ @@지 : 사석보강 L=100.0m, 제방하류 누수배제시설 물넘이 개체 L=6.0m, 방수로 개체 L=45.0m 사통 개체 L=12.0m, 복통 개체 L=25.5m ○ ##지 : 사석보강 L=165.0m, 사통 개체 L=10.5m, 복통 개체 L=18.0m ○ \$\$지 : 사석보강 L=118.5m, 방수로 개체 L=14.5m 사통 개체 L=9.0m, 복통 개체 L=19.5m	2,026

자료: 본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설기술 진흥법」 제65조(건설공사의 안전교육) 및 같은 법 시행령 제103조(안전교육)에 따라 안전관리계획을 수립하는 건설사업자는 안전교육⁹⁾을 당일 공사 작업자를 대상으로 매일 공사착수 전에 실시해야 하고

「산업안전보건법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육) 및 같은 법 시행규칙 제26조(교육시간 및 교육내용)에 따라 사업주는 별표 4, 별표 5에 따라 근로자에게 정기교육¹⁰⁾, 채용 및 작업내용 변경 시 교육¹¹⁾, 특별교육¹²⁾을 실시해야 한다.

또한 같은 법 제31조(건설업 기초안전보건교육)에 따르면 사업주는 건설 일용 근로자를 채용할 경우 안전보건교육기관이 실시하는 안전보건교육을 이수하도록

9) 일일안전교육 내용

1. 당일 작업의 공법에 대한 설명 2. 시공상세도면에 따른 세부 시공순서 3. 작업과 관련한 시공기술 상 주의사항 등

10) 정기교육 내용

1. 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 2. 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
3. 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항 4. 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
5. 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
6. 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
7. 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항

11) 채용 및 작업내용 변경 시 교육 내용

1. 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 2. 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
3. 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
4. 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
5. 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항
6. 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항
7. 작업 개시 전 점검에 관한 사항

12) 특별교육 대상공종: 밀폐된 장소에서 하는 용접작업, 굴착면의 높이가 2m 이상이 되는 지반·암석 굴착작업, 흙막이 지보공 보강 및 동바리 설치 또는 해체작업, 터널 안에서의 굴착작업 및 터널 거푸집 지보공의 조립, 콘크리트 작업, 거푸집 동바리 조립 또는 해체작업, 비계의 조립·해체 또는 변경작업 등 위험 공종 작업시 등 39개 공종

해야 하고, 해당 근로자가 채용 전 안전보건교육을 이수한 경우는 그러지 않는다고 규정하고 있으며

公社「건설공사 안전관리지침」 제22조(안전교육의 실시) 및 제23조(안전교육 내용의 기록·관리)에서는 수급인이 안전교육계획에 따라 건설공사의 안전관리를 위하여 건설공사에 참여하는 공사 작업자등에게 안전교육을 실시한 후 교육의 내용을 기록·관리하여야 하고, 정기적으로 감독원에게 교육 실적을 보고하여야 하며, 준공 후 안전교육의 결과를 서면으로 사업부서장에게 제출하도록 하고 있다.

따라서 수급인은 관련 규정에 따라 일일안전교육, 정기안전교육 및 특별교육을 실시한 후 이를 기록·관리해야 하고, 건설 일용근로자를 채용하는 경우 건설업 기초안전보건교육 이수 여부를 확인해야 하며

공사감독원은 공사 중 발생할 수 있는 안전사고의 예방을 위해 수급인이 관련 규정에 따라 안전교육을 실시하는지 여부를 확인하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□·○○지역본부 관내 5개 지사에서 시행 중인 4개 사업 현장에 대한 근로자 안전교육실태를 점검한 결과 다음과 같은 사례가 확인되었다.

가. 건설 일용근로자 기초안전보건교육 이수여부 미확인

○○지역본부 ☞☞지사 “○○지구 농업용수수질개선사업” 현장의 경우에는 건설 일용근로자를 채용하면서 [표 3]과 같이 건설업 기초안전보건교육 이수여부를 '23. 10. 6. 이후부터 확인하지 않은 채 작업에 투입하고 있는 사실을 확인하였다.

[표 3] 기초안전보건교육 이수여부 확인 현황

본부명	지사명	사업명	지구명	건설업 기초안전보건교육 이수 확인 여부	비고
○○	♀♀	농업용수수질개선	⊙⊙	미확인('23.10.6.이후)	

자료: 지구별 확인서 자료 재구성

나. 일일안전교육 실시 부적정

□□지역본부 ▼▼▼▼지사 “▷▷지구 수리시설개보수사업”과 ○○지역본부 ◁◁◁◁지사 “▶▶▶ 기초생활거점조성사업” 건설현장에서는 공사작업자를 대상으로 매일 공사 착수 전에 안전교육을 실시해야 하는데도 [표 4]와 같이 근로자 서명이 누락되거나 착공 이후 안전교육을 실시하지 않은 사실이 있다.

[표 4] 근로자 일일안전교육 실시 현황

본부명	지사명	사업명	지구명	일일안전교육 실시 여부	비고
□□	▼▼▼▼	수리시설개보수	▷▷	미실시(근로자 서명 누락)	
○○	◁◁◁◁	기초생활거점조성	▶▶▶	미실시('23년 착공 이후)	

자료: 지구별 확인서 자료 재구성

다. 특별교육 실시 부적정

○○지역본부 ♣♣♣♣지사 등 4개 지사 “♥♥♥♥ 기초생활거점조성사업” 등 4개 사업 건설현장에서는 [표 5]와 같이 흙막이지보공 보강작업, 굴착면의 높이가 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업, 거푸집·비계 조립·해체작업 등 해당공종을 작업하기 전 실시해야 하는 특별교육을 실시하지 않은 사실이 있다.

[표 5] 근로자 특별교육 미 실시 현황

본부명	지사명	사업명	지구명	해당 공종	비고
○○	♣♣♣♣	기초생활거점조성	♥♥♥	흙막이, 2m이상 굴착, 거푸집·비계 조립·해체 등	
"	◁◁◁◁	기초생활거점조성	▶▶▶	거푸집·비계 조립·해체 등	
"	♣♣	농업용수수질개선	⊙⊙	흙막이, 2m이상 굴착 등	
"	◀◀◀◀	수리시설개보수	♠♠	거푸집·비계 조립·해체 등	

자료: 지구별 확인서 자료 재구성

그 결과 근로자들이 작업을 실시하기 전에 작업 내용의 파악 및 안전과 관련된 내용을 사전에 파악하지 못하여 안전사고가 발생될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인 : 3급 임성필, 도성호, 송근우, 김현상, 4급 이충원

6. 조치할 사항 : 통보

사 장(□□지역본부장, ○○지역본부장)은 「건설기술 진흥법」 제65조, 시행령 제103조 및 「산업안전보건법」 제31조에 따라 사업지구 건설현장의 근로자에 대한 안전교육이 철저히 이행될 수 있도록 관련 직원 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)